CONTRATO PRIVADO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios de Vigilancia Privada (en adelante, el "Contrato") que celebran:

CONSORCIO ELÉCTRICO DE VILLACURÍ S.A.C., una sociedad anónima cerrada, constituida bajo las leyes del Perú, identificada con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° 20178344952, con domicilio para estos efectos en la Avenida Víctor Andrés Belaúnde N° 147, Vía Principal N° 123, edificio Real 01, Oficina 901 - 802, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por sus Apoderados, señora Verónica Isabel Arriz Becerra, identificada con D.N.I. N° 09379862 y el señor Percy Alejandro Ortiz Barbieri, identificado con D.N.I. N° 73575546, con poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 11000540 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Ica, a quien en adelante se le denominará "CVC ENERGÍA"; y

HIVAR TRANSPORTES Y RESGUARDO S.A.C. identificada con RUC N° 20550798540, debidamente representada por su Gerente General la Sra. Jannet Magali Varillas Barreto, identificado con DNI N° 41603788 , según poderes inscritos en la Partida Electrónica Nº 12899460 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima – Zona Registral IX Lima, con domicilio en la Urb La Ensenada Cal El Rancho 267 , Distrito la Molina, Provincia y Departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará EL LOCADOR.

CVC ENERGÍA y EL LOCADOR, podrán ser indistintamente denominados como Parte y conjuntamente como LAS PARTES.

El presente Contrato se celebra bajo los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. CVC ENERGÍA es una empresa constituida como Sociedad Anónima Cerrada, dedicada a las actividades de comercialización, distribución, transmisión y generación de energía eléctrica en el mercado eléctrico peruano, que requiere contratar los servicios de seguridad y vigilancia privada dentro de sus instalaciones, según lo indicado en el Anexo N° 05, Propuesta Económica del Servicio, que forma parte integrante del presente contrato.

1.2. EL LOCADOR es es una empresa de intermediación laboral constituida como Sociedad Anónima Cerrada cuyo objeto social consiste en brindar servicio de Seguridad y Vigilancia Privada con personal altamente calificado con alta experiencia en seguridad patrimonial, inteligencia empresarial, investigaciones especiales, asesoría, consultoría, custodia de caudales y protección de ejecutivos, que cuenta con autorización de funcionamiento otorgada por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC mediante Resolución de Gerencia Nº 025054-SUCAMEC-GSSP (Anexo N°01) dedicada a brindar servicios de vigilancia privada y Copia del Registro de Entidades de Intermediación Laboral (RENEEIL) otorgado por el Ministerio de Trabajo No 005-2023-GRLL-GGR-GRTPE-SGPECL/RENEEIL con vigencia hasta el 31 de julio de 2025 (Anexo N°02), según documentos que se adjuntan al presente contrato, el mismo que declara contar con la experiencia y recursos suficientes para proporcionar lo requerido por CVC ENERGÍA.

Jef. Nuevos Proyectos VºBº Legal CVC Energía

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

CVC ENERGÍA por el presente documento contrata los servicios de EL LOCADOR bajo la modalidad de contrato de locación de servicios, conforme a los alcances del artículo 1764 y siguientes del Código Civil, sin dependencia ni vinculación de carácter laboral, con la finalidad de que EL LOCADOR preste el servicio de seguridad privada y vigilancia en sus instalaciones, de acuerdo a lo indicado en el Anexo N° 05 del presente contrato, según los términos establecidos en el presente Contrato y sus demás anexos (en adelante, el "Servicio").

CLÁUSULA TERCERA: AUTONOMÍA DEL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

3.1. La ejecución del presente Contrato no implica subordinación del personal de EL LOCADOR frente a CVC ENERGÍA, ello sin perjuicio del cumplimiento del Servicio y de la observancia de las obligaciones a las que se refiere el presente Contrato por parte de EL LOCADOR.

3.2. En tal sentido, EL LOCADOR entiende y acuerda que su relación con CVC ENERGÍA es un servicio independiente y que el Servicio prestado se efectuará automáticamente y bajo su propio control y dirección.

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del presente contrato es seis (6) meses, contados a partir del 14 de diciembre de 2024 y finaliza el 14 de junio del 2025, fecha en la que terminará el Contrato de forma definitiva.

Las partes por mutuo acuerdo podrán renovar el presente Contrato a través de la suscripción de la correspondiente adenda.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PERSONAL DESTACADO

5.1. EL LOCADOR, se obliga a formalizar la contratación del personal que se destaque, a través de la suscripción de sus correspondientes contratos de trabajo y posterior presentación ante el Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo, de conformidad con las disposiciones del artículo 17 de la Ley N° 27626 y el artículo 11 del Decreto Supremo N° 003-2002-TR.

5.2. La relación del personal destacado para prestar los servicios se encuentra detallado en el Anexo N°4 que forma parte integrante del presente contrato, de conformidad a lo establecido en el numeral 26.2 del artículo 26 de la Ley N° 27626 y en concordancia con el párrafo final del artículo 13 del D.S. N° 003-2002-TR. Además, es preciso mencionar que, para el inicio de la ejecución del presente contrato.

5.3. Las partes acuerdan que la contratación, instrucción, administración, pagos salariales, beneficios sociales, riesgo profesional, pólizas de seguro de vida, descansos remunerados del personal necesario para prestar los servicios, así como cualquier personal que se emplee para el cumplimiento del contrato, será de cuenta exclusiva de EL LOCADOR sin obligación ni responsabilidad alguna de CVC ENERGÍA, siempre que la ley aplicable o cualquier modificación a la misma así lo determine; siendo CVC ENERGÍA ajeno a las relaciones laborales y a las obligaciones de EL LOCADOR, en su calidad de empleador exclusivo.

CLÁUSULA SEXTA: ALCANCES DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS

6.1 EL LOCADOR brindará los servicios contratados mediante la cobertura de los puestos de vigilancia mencionados en el Anexo N° 05 del presente contrato. Cualquier modificación en este sentido deberá ser consensuado por las partes y deberá darse por escrito.

Jef. Nuevos Proyectos V°B° Legal CVC Energía

6.2 Si CVC ENERGÍA desea solicitar la sustitución, rotación o cambio de turno de cualquiera de los agentes destacados a los puestos de seguridad contratados, deberá comunicarlo por escrito a EL LOCADOR explicando los motivos que conllevan a tal solicitud, la misma que será atendida en un plazo máximo de 72 horas de notificado tal requerimiento.

CLÁUSULA SÉTIMA: DE LA CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO

7.1. *MONTO DE LA CONTRAPRESTACIÓN:* LAS PARTES han acordado que la contraprestación por la ejecución del Servicio contratado será de S/ 236,000.00 más IGV (Dos Cientos Treinta y Seis mil

00/100 Soles), pagaderos mensualmente, según lo establecido en la propuesta económica de EL LOCADOR, que se adjunta como Anexo N° 05 del presente contrato.

7.2. *FORMA DE PAGO:* LAS PARTES acuerdan que la forma de pago será de manera mensual. EL LOCADOR presentará sus facturas los días cinco (5) de cada mes posterior al servicio y serán canceladas por CVC ENERGÍA mediante cheque y/o transferencia bancaria el último viernes del mes en curso. Asimismo, dichas facturas deberán ser remitidas al correo facturacion-electronica@cvcenergia.com.pe en formato PDF.

7.3. Los pagos se realizarán en la siguiente cuenta bancaria a favor de EL LOCADOR:

| | |
|---|---|
| BANCO: | Banco de Credito del Perú |
| CUENTA No.: | 1932146395056 |
| CÓDIGO CCI: | 00219300214639505614 |
| TIPO DE CUENTA: | Cuenta Corriente |

CLÁUSULA OCTAVA: PÓLIZAS DE SEGUROS

EL LOCADOR declara que cuenta con las siguientes pólizas de seguros:

a. Póliza de Seguro por Deshonestidad cuya cobertura de USD 100,000.00 (CIEN MIL y 00/100 DÓLARES AMERICANOS).

b. Póliza de Responsabilidad Civil frente a terceros y por daños materiales por USD 100,000.00 (CIEN MIL y 00/100 DÓLARES AMERICANOS).

CLÁUSULA NOVENA: CARTA FIANZA

9.1. EL LOCADOR asume íntegramente el pago de los derechos y beneficios laborales de sus trabajadores, compromiso que está garantizado mediante fianza global otorgada a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cuya copia forma parte integrante del presente documento en calidad de Anexo N°06. La carta fianza global garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores destacados a CVC ENERGÍA, en concordancia con los Artículos 17 y 26 del D.S. Nº 003-2002-TR.

9.2. Además, EL LOCADOR emitirá a favor de CVC ENERGÍA una CARTA FIANZA por la suma de S/20,000.00 (VIENTE MIL CON 00/100 SOLES) con la finalidad de garantizar los beneficios y obligaciones laborales de EL LOCADOR con los trabajadores destacados a CVC ENERGÍA; la cual constituye el Anexo N°03 del presente contrato y es parte integrante del mismo. Esta carta fianza debetener una vigencia mayor en 30 días al plazo del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DE EL LOCADOR

Jef. Nuevos Proyectos V°B° Legal CVC Energía

Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en el presente Contrato, EL LOCADOR asume frente a CVC ENERGÍA los alcances y obligaciones siguientes:

10.1. Brindará el soporte oportuno ante cualquier duda o consulta de CVC ENERGÍA. Las consultas serán enviadas por correo electrónico, llamadas telefónicas o por cualquier otro medio tecnológico.
10.2. EL LOCADOR, se obliga a brindar el servicio con eficiencia y responsabilidad, atendiendo a la priorización y/o sugerencia de CVC ENERGÍA.
10.3. Efectuar reuniones mensuales, a solicitud expresa de CVC ENERGÍA, con el responsable que este designe, a fin de cumplir con el Servicio contratado.
10.4. EL LOCADOR se obliga a intervenir en las situaciones de emergencia que se presenten, así como incendios, evacuaciones, accidentes y otras intervenciones en que puedan ser de utilidad para el normal desarrollo del servicio. En caso de presentarse una ausencia del personal para el servicio

contratado por causas de fuerza mayor o caso fortuito, EL LOCADOR deberá informar a CVC ENERGÍA de tal hecho inmediatamente, obligándose a enviar el reemplazo correspondiente en un plazo no mayor de tres (3) horas

10.5. Llevar un control permanente del servicio prestado mediante visitas de inspección, rondas de supervisión inopinadas de día y de noche y comunicaciones telefónicas y radiales diarias

10.6. Informar diariamente sobre cualquier novedad u ocurrencia verificada durante el servicio, las mismas que adicionalmente serán registradas en un libro abierto específicamente para este efecto, así como a emitir un informe diario vía telefónica y un informe mensual por medio escrito, dando cuenta de las ocurrencias del servicio y de los acontecimientos sociales que de alguna manera puedan incidir o interferir con el servicio; con la finalidad de ir optimizando progresivamente las medidas de seguridad.

10.7. EL LOCADOR, se obliga a contratar y administrar por su cuenta y costo, al personal necesario para la eficiente prestación de los servicios materia del presente contrato. La relación del personal destacado, quienes deberán estar debidamente registrados ante la SUCAMEC, se detalla en el Anexo N°04.

10.8. Obligar a su personal asignado para el servicio que porte los respectivos *fotochecks*, a fin de posibilitar una adecuada identificación de estos, así como proporcionar al personal destacado el correspondiente uniforme de color marrón de conformidad con las normas establecidas por la SUCAMEC.

10.9. Colaborar activamente en la protección del local de CVC ENERGÍA en caso de asalto, siniestro, conmoción civil, huelga, tumultos y cualquier tipo de disturbio que pueda afectarel normal desenvolvimiento de las labores de CVC ENERGÍA

10.10. EL LOCADOR, deberá adquirir una póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo, para el personal destacado al servicio. En consecuencia, queda expresamente establecido que no será responsabilidad de CVC ENERGÍA el sufragar los gastos que importe la ocurrencia de uno o más siniestros contra su personal.

10.11. EL LOCADOR, se obliga al cumplimiento de sus obligaciones en materia laboral, administrativa, tributaria y en general con su personal; así como, por la obtención o renovación de sus autorizaciones, permisos, licencias, habilitaciones profesionales o similares exigidos para el desarrollo de sus actividades y de este contrato. Para efectos del tramite de registro y contabilización de las facturas del servicio para su pago es imprescindible la presentación del cumplimiento de las obligaciones laborales y tributarias realizadas del mes anterior, para lo cual deberá presentar copia de los vouchers de abono de estos.

10.12. EL LOCADOR, se obliga a no contratar a personal que tenga antecedentes penales y/o hayan sido condenados por delito doloso y/o pendientes de rehabilitación.

10.13. EL LOCADOR, por razones de seguridad se reserva el derecho de sustituir a su personal cuando lo considere oportuno, sin expresión de causa, obligándose a comunicar el cambio a CVC ENERGÍA para su conocimiento de forma inmediata y antelada en un plazo máximo de 24 horas, obligándose a enviar el reemplazo correspondiente en un plazo de tres (3) horas.

10.14. EL LOCADOR, se obliga a brindar el servicio de vigilancia con personal que no tenga relación familiar con algún trabajador de CVC ENERGÍA.

10.15. EL LOCADOR, se obliga determinar y corregir cualquier eventual deficiencia que pueda afectar el servicio brindado a CVC ENERGÍA.

10.16. EL LOCADOR, se obliga a no disponer que su personal realice labores ajenas al servicio contratado.

10.17. EL LOCADOR, se obliga recomendar medidas de seguridad a CVC ENERGÍA, cuando considere ser necesarios para asegurar el resultado del servicio, previo sustento técnico y siempre y cuando no esté obligada a realizarla por cuenta propia.

10.18. EL LOCADOR proporcionará un teléfono celular para uso en el puesto de seguridad.

Jef. Nuevos Proyectos VºBº Legal CVC Energía

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE CVC ENERGÍA

11.1. CVC ENERGÍA, se obliga a cumplir con el pago como retribución, en la forma y oportunidad señalada en el presente contrato, previa a la emisión de la factura correspondiente.

11.2. CVC ENERGÍA, proporcionará a EL LOCADOR la información que disponga y que pueda ser de utilidad para el adecuado y correcto cumplimiento de su servicio.

11.3. CVC ENERGÍA, se obliga a proporcionar al puesto de vigilancia de un cuaderno y un lapicero para llevar los registros acordados entre las partes, y el personal destacado al servicio resguardará el cuaderno asignado y los demás útiles acordados para cumplir con la función de los controles y los reportes.
11.4. CVC ENERGÍA, notificará por escrito las deficiencias advertidas en la ejecución del servicio.
11.5. CVC ENERGÍA, se obliga a no utilizar a los vigilantes destacados en tareas ajenas al objeto del presente contrato.
11.6. CVC ENERGÍA, puede implementar las recomendaciones que brinde EL LOCADOR. EL LOCADOR declara que ha evaluado las condiciones actuales existentes en las instalaciones de CVC ENERGÍA y no tiene impedimento alguno para desempeñar el servicio.
11.7. CVC ENERGÍA acordará con EL LOCADOR las políticas de seguridad para la ejecución del servicio.
11.8. CVC ENERGÍA y EL LOCADOR se obligan a comunicarse ante el hecho delictuoso producido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

EL LOCADOR no será responsable por la demora en la ejecución de los servicios según las causales estipuladas en el Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDAD POR EL INCUMPLIMIENTO

EL LOCADOR podrá ser sancionado con una penalidad sobre la contraprestación pactada por el equivalente a un porcentaje establecido por acuerdo entre LAS PARTES, cada vez que incumpla cualquiera de las obligaciones, responsabilidades y/o requisitos establecidos en las cláusulas del presente Contrato. A falta de acuerdo, el monto de la penalidad será determinado por CVC ENERGÍA respetando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

En caso de incumplimiento de sus obligaciones, EL LOCADOR podrá ser sancionado con una penalidad, de acuerdo con lo siguiente:

| N° | Indicador y Descripción | Monto de penalidad |
|---|---|---|
| 1 | Por la inasistencia parcial y/o total del personal designado para prestar el servicio. | 1/30 (uno entre treinta) del puesto destacado en relación por cada día de incumplimiento del servicio. |
| 2 | No usar los implementos de seguridad (EEPS) para la prestación del servicio. | 1% por cada día o fracción |
| 3 | Por la tardanza del personal designado para la prestación del servicio. | 1% por cada día o fracción |
| 4 | Por el no uso del uniforme correspondiente o mal uso del uniforme del personal y/o no portar el fotosheck. | 1% por cada día o fracción |
| 5 | Por no reportar oportunamente incidentes con conocimiento o no de la empresa. | 1% por cada evento sucedido |

Jef. Nuevos Proyectos V°B° Legal CVC Energía

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA DE BIENES DE CVC ENERGÍA

14.1. Cualquier pérdida de los bienes muebles e inmuebles comprendidos en el objeto del presente contrato, serán de entera responsabilidad de EL LOCADOR, siempre que éstos respondan a negligencia grave y/o hechos imputables a su personal y que el área donde se produzca el robo cuente con vigilancia fija y permanente contratada por CVC ENERGÍA.
14.2. Así mismo, EL LOCADOR será eximido de responsabilidad por pérdidas ocasionadas por actos de fuerza mayor.

14.3. EL LOCADOR reparará los daños y perjuicios en los supuestos en que su personal sean declarados autores y/o partícipes en la comisión de delitos en agravio de CVC ENERGÍA; esta responsabilidad se producirá siempre y cuando los hechos se hayan producido durante la vigencia del presente contrato.

14.4. En cualquier circunstancia de responsabilidad de EL LOCADOR, CVC ENERGÍA podrá ejecutar las Carta Fianzas y las Pólizas de Seguro (Deshonestidad y Responsabilidad Civil) entregadas en el presente contrato.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

15.1. En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por EL LOCADOR en este contrato, se producirá la mora de pleno derecho; para lo cual CVC ENERGÍA podrá optar por exigir su cumplimiento y/o resolver unilateralmente el presente contrato; sin perjuicio de accionar por los daños y perjuicios ocasionados.

15.2. En cualquiera de las causales señaladas anteriormente, CVC ENERGÍA deberá cursar Carta Notarial al domicilio de EL LOCADOR comunicando dicha decisión; así como, indicando la fecha a partir de la cual deberá entenderse efectiva dicha resolución.

15.3. EL LOCADOR, podrá resolver el contrato cuando se incumpla el pago de dos (2) facturas consecutivas y/o alternadas, al amparo del artículo 1429 del Código Civil.

15.4. CVC ENERGÍA podrá resolver el presente contrato en caso EL LOCADOR incumpla con algún tipo de obligación laboral con el personal destacado.

15.5. CVC ENERGÍA podrá resolver el contrato unilateralmente y sin expresión de causa, para lo cual deberá remitir una Carta Notarial con treinta (30) días de anticipación a EL LOCADOR, haciendo uso de esta facultad, sin que esto genere penalidad o indemnización alguna.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PROHIBICIÓN DE CESIÓN

Las obligaciones que EL LOCADOR asume en virtud del presente Contrato, no podrán ser objeto de delegación, sustitución, cesión o cualquier modalidad similar, salvo autorización expresa y escrita de CVC ENERGÍA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: CONFIDENCIALIDAD

17.1. EL LOCADOR se obliga a resguardar y proteger con absoluta confidencialidad y reserva toda información y documentación relacionada con CVC ENERGÍA, que con motivo de su labor le sea proporcionada o respecto de la cual pueda tomar conocimiento o tener acceso. Esta obligación subsistirá aun después de terminada la relación contractual.

17.2. Queda entendido que en cualquier caso en que se deba revelar documentación e información confidencial por mandato de resolución administrativa o jurisdiccional, EL LOCADOR deberá informar inmediatamente a CVC ENERGÍA de tal hecho, con el fin de hacer valer los mecanismos de defensa necesarios que permitan evitar la divulgación de la señalada documentación e información y protegerlas en caso de tener que ser reveladas.

Jef. Nuevos Proyectos V°B° Legal CVC Energía

17.3. Sin perjuicio de lo anterior, EL LOCADOR cumplirá con el mandato administrativo y/o jurisdiccional indicado, limitándose a entregar aquella parte o sección que resulte indispensable para evitar la sanción correspondiente. En este caso, CVC ENERGÍA deberá además solicitar a la autoridad competente que brinde a la documentación e información reveladas el tratamiento de reserva y confidencialidad que les corresponda; y, remitirá a EL CLIENTE copia de la información presentada a la autoridad administrativa o jurisdiccional requirente.

17.4. LAS PARTES dejan constancia que la reserva y confidencialidad a las que se contrae la presente cláusula alcanza, por cuenta y riesgo de CVC ENERGÍA y EL LOCADOR, a sus socios, representantes, funcionarios, asesores y personal en general, a título de empleados o no; asimismo, la referida obligación se extiende también a cualquier persona contratada por EL LOCADOR para la ejecución del objeto del presente Contrato, cualquiera sea su relación contractual, categoría, función o cargo. En dicho sentido, EL LOCADOR se obliga a poner en conocimiento expreso de sus socios, representantes, funcionarios, asesores y personal en general, empleados o no y del personal contratado para fines del presente Contrato, lo acordado en la presente cláusula, obligándose asimismo a obtener un expreso compromiso formal en el sentido que respetarán la reserva y confidencialidad acordada en la presente cláusula, asumiendo responsabilidad solidaria con EL LOCADOR frente a CVC ENERGÍA. Será de especial responsabilidad de EL LOCADOR adoptar oportunamente las medidas necesarias que permitan asegurar o garantizar el cumplimiento de sus compromisos derivados de la presente Cláusula; en cualquier caso, será suficiente que la documentación e información sean de conocimiento de tercero para que sea exigible un régimen objetivo de responsabilidad, renunciando desde ya EL LOCADOR a cualquier prueba de diligencia para pretender enervar la responsabilidad ya exigible.

17.5. Concluida la vigencia del presente Contrato, por cualquier motivo, razón, causa o circunstancia, las Partes deberán devolver todos los originales y/o copias de los documentos o materiales recibidos.

17.6. Toda información que las Partes obtengan como consecuencia de la ejecución de los Servicios es y se mantendrá como propiedad exclusiva de la Parte que la suministre, estando la Parte receptora de la información impedida de revelarla, reproducirla, venderla o suministrarla a cualquier persona natural o jurídica, conforme al régimen precedentemente pactado.

17.7. Sin perjuicio de lo acordado precedentemente, queda establecido que la obligación de reserva y confidencialidad no será aplicable en caso la documentación e información obtenida:

(i) Esté o se ponga en conocimiento del público de cualquier manera distinta a la divulgación por las Partes, sus socios, representantes, funcionarios, asesores, personal en general, a título de empleados o no, y personal contratado para fines del presente Contrato.

(ii) Esté o se ponga en posesión de una de las Partes o de sus socios, representantes, funcionarios, asesores, personal en general, a título de empleados o no, y personal contratado para fines del presente Contrato, antes de ser proporcionada o puesta a disposición por la otra Parte, siempre y cuando quien la hubiese recibido lo hubiese hecho de buena fe de un tercero que no estuviese sujeto a ningún contrato o acuerdo de reserva o confidencialidad, o a cualquier otra obligación contractual o legal de confidencialidad con respecto a dicha documentación e información.

(iii) Esté o se ponga a disposición por un tercero que esté legítimamente en posesión de dicha información, sin que respecto de ella dicho tercero tuviere obligación de confidencialidad en relación con las Partes o con terceros.

(iv) Se trata de información confidencial que deba ser entregada ante un requerimiento de un tribunal o autoridad competente.

Jef. Nuevos Proyectos VºBº Legal CVC Energía

17.8. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en la presente Cláusula facultará a la Parte perjudicada a solicitar a la otra Parte la resolución del presente Contrato de pleno derecho de conformidad con el artículo 1430° del Código Civil, sin perjuicio de exigir el pago de la indemnización por daños y perjuicios a que hubiese lugar.

Las obligaciones de confidencialidad establecidas en esta Cláusula tendrán una vigencia de diez (10) años contados a partir de la fecha del presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CUMPLIMIENTO ANTICORRUPCIÓN

18.1. Además de las medidas necesarias para dar cumplimiento a las leyes aplicables al presente Contrato, ni cualquiera de las Partes ni las personas o empresas que actúen en su nombre (i) podrán realizar una oferta de pago, pagar, prometer pagar o autorizar el pago de dinero o de otros valores, (ii) podrán otorgar u ofrecer "facilidades" de pago (es decir, pagos realizados u ofrecidos para agilizar o asegurar la realización de una acción gubernamental de rutina) ya sea que estos pagos se consideren legítimos bajo las leyes anticorrupción o no a un (a) dignatario, empleado o persona actuando en carácter oficial en nombre o representación de un gobierno o empresa perteneciente o controlada por un gobierno o un organismo internacional; o (b) partido político o sus miembros; (c) candidato a un cargo público (el, "Dignatario Público"), con el fin de influir en un acto o decisión del Dignatario Público en su carácter oficial o de asegurar alguna otra ventaja ilegítima con el fin de obtener o mantener un negocio u obtener cualquier otra ventaja comercial.

18.2. Las Partes declaran que la conformación de su patrimonio y que sus ingresos no provienen de actividades de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y en general de cualquier actividad ilícita. Además, las Partes se encuentran comprometidas a cumplir de manera estricta con las normas anticorrupción y de prevención y sanción del lavado de activos que les sean aplicables, incluyendo sin limitación alguna, el Código Penal, la normatividad aplicable en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados a la minería ilegal y al crimen organización, la legislación que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por delitos de cohecho activo transnacional, así como sus normas modificaciones y sustitutorias durante toda la vigencia del presente Contrato.

18.3. En el supuesto que se tengan indicios razonables de que cualquiera de las Partes ha incurrido en dichos actos, conductas y/o ilícitos detallados en la presente Cláusula, la otra parte quedará facultada a resolver el Contrato unilateralmente sin necesidad de aviso previo de conformidad con el artículo 1430° del Código Civil. Ello, sin perjuicio de reportarlo a las entidades correspondientes.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

19.1. EL LOCADOR declara conocer que los datos personales proporcionados a CVC ENERGÍA quedan incorporados al Banco de Datos de Proveedores de titularidad de CVC ENERGÍA, inscrito ante la Autoridad de Protección de Datos Personales.

19.2. Los datos personales serán tratados en forma estrictamente confidencial y respetando las medidas de seguridad técnica aplicables a cada categoría y tipo de tratamiento de las Bases de Datos conforme lo dispone la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N 003-2013-JUS o cualquier otra norma concordante, complementaria, modificatoria y/o sustitutoria emitida, que se emita y/o apruebe con vinculación a la misma (en adelante, "marco regulatorio"). CVC ENERGÍA se compromete a no emplear los datos personales obtenidos para finalidades diferentes. El compromiso de confidencialidad de la presente cláusula tendrá vigencia indefinida, siendo de obligatorio cumplimiento aún después de concluido el contrato entre CVC ENERGÍA y EL LOCADOR.

19.3. CVC ENERGÍA utilizará dicha información para los siguientes fines: Gestión de adquisición de bienes y servicios. Los datos personales obligatorios que deberán ser proporcionados por EL LOCADOR (pues de lo contrario no podrá ser contratado por CVC ENERGÍA), comprenden lo siguiente: Nombres y apellidos, N° DNI, N° RUC, N° Pasaporte, domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico, firma, datos bancarios, entre otros.

Jef. Nuevos Proyectos V°B° Legal CVC Energía

19.4. Teniendo en cuenta la naturaleza del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones contenidas en el mismo, EL LOCADOR garantiza que cuenta con el consentimiento de su personal, accionistas y representantes legales, según corresponda, para el envío de sus datos y que éstos han autorizado el tratamiento de datos por CVC ENERGÍA.

19.5. CVC ENERGÍA podrá además utilizar los datos personales de EL LOCADOR para la remisión (vía medio físico, electrónico o telefónico) de publicidad, información u ofertas (personalizadas o generales) de productos y/o servicios de CVC ENERGÍA y/o de otras empresas vinculadas a CVC ENERGÍA y sus socios estratégicos.

Sí acepto (X)
No acepto ( )

19.6. Asimismo, mediante la presente autorización, EL LOCADOR permite la comunicación por transferencia o por encargo de tratamiento de los datos personales en poder de CVC ENERGÍA a: i) terceras partes a las que CVC ENERGÍA esté obligada a transmitir información, como autoridades públicas, con la finalidad de dar cumplimiento con los requerimientos de dichas autoridades y la normativa aplicable, ii) otras empresas del grupo, socios estratégicos u otras empresas a nivel nacional e internacional para fines comerciales, de haberlo consentido; iii) otras empresas del grupo y socios estratégicos a nivel nacional e internacional que brindan soporte en el proceso de contratación y gestión económica y contable.

19.7. EL LOCADOR reconoce que los datos personales podrán ser conservados para el proceso previo a la contratación y en caso de contratación, durante el tiempo que dure esta relación contractual y una vez terminada no se mantendrán por un plazo mayor a diez (10) años. No obstante, en el caso de que existiera un proceso judicial o procedimiento en curso en relación con EL LOCADOR, los datos podrán ser conservados durante el tiempo adicional necesario, hasta que se obtenga una resolución firme. Una vez terminado dicho periodo, los datos proporcionados por EL LOCADOR serán eliminados.

19.8. EL LOCADOR se compromete a comunicar de manera inmediata a CVC ENERGÍA respecto de cualquier solicitud de ejercicio de derechos que formule el titular de datos personales. CVC ENERGÍA realizará las coordinaciones necesarias con EL LOCADOR en caso corresponda y éste último brindará el apoyo necesario para la atención de la solicitud del titular de datos personales.

19.9. De haberse cedido en parte o totalmente los derechos y/u obligaciones contempladas en el presente contrato, sin importar el medio de cesión, el cedido se compromete a cumplir la totalidad de las obligaciones contempladas en la presente cláusula.

19.10. CVC ENERGÍA informa que los ejercicios de derechos de acceso, actualización, inclusión, rectificación, supresión y oposición en los términos previstos en el marco regulatorio pueden ser ejercidos de forma presencial en la sede de CVC ENERGÍA ubicada en Av. Victor Andrés Belaunde N° 147, Vía Principal 123, Edificio Real 1, Oficina 801-802, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima.

19.11. En caso los derechos precitados no sean atendidos, se puede presentar una reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, dirigiéndose a la Mesa de Partes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Calle Scipión Llona 350, Miraflores, Lima, Perú, o accediendo al siguiente portal https://www.gob.pe/9271-denunciar-el-mal-uso-de-datos-personales.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: CÓDIGO DE ÉTICA

Jef. Nuevos Proyectos V°B° Legal CVC Energía

EL LOCADOR se obliga a cumplir con lo estipulado en el Código de Ética, al cual podrá tener acceso a través del siguiente enlace web:

http://190.187.233.86:83/LINEA_ETICA_FORM/Otherfiles/CodigoDeEtica.pdf.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

21.1. EL LOCADOR reconoce ser el único y directo responsable del cumplimiento de las normas relativas al cuidado, seguridad y protección de la vida y la salud de sus trabajadores. En consecuencia, EL

LOCADOR se obliga durante la vigencia del contrato a cumplir con los aspectos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo, en estricto cumplimiento de la Ley N° 29783; Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento DS-005-2012-TR y su modificatoria Ley N° 30222; así como cualquier norma posterior que resulte aplicable.

21.2. EL LOCADOR asumirá la responsabilidad y riesgos de la seguridad de su personal, y de sus equipos, al igual que el control estricto del cumplimiento de las normas establecidas en Seguridad y Salud en el Trabajo por CVC ENERGÍA.

21.3. EL LOCADOR realizará la inducción en Salud, Seguridad en el trabajo y Medio ambiente de sus trabajadores y adicionalmente ejecutará el proceso de formación continua en Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

21.4. EL LOCADOR contará con un procedimiento de investigación y reporte de incidentes de acuerdo a lo establecido en la legislación. En caso se presente algún tipo de incidente, éste deberá ser reportado por EL LOCADOR al responsable designado por CVC ENERGÍA.

21.5. EL LOCADOR garantiza que durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato, cumplirá con el uso adecuado de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente.

21.6. Los trabajadores que EL LOCADOR destine a la prestación de los servicios deberán estar formados e informados en los términos establecidos por la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales. En este sentido, EL LOCADOR declara conocer y haber informado, teórica y prácticamente, de forma adecuada al personal dependiente del mismo en el cumplimento de la normatividad vigente de Seguridad y Salud Laboral, por lo que serán de su exclusiva responsabilidad las eventuales sanciones que en esta materia pudiera imponer la autoridad laboral.

21.7. Dada la naturaleza del servicio, EL LOCADOR deberá contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR para el desarrollo del contrato. De igual manera, EL LOCADOR deberá contratar las Pólizas de Seguro que brinden cobertura suficiente al personal en caso de presentarse alguna contingencia.

21.8. De la misma manera, EL LOCADOR soportará todos los gastos de personal relativos a las actividades para el cumplimiento de este contrato, incluyendo los derivados de accidentes profesionales, incapacidades y ausencias.

21.9. EL LOCADOR suministrará a su personal los elementos necesarios de trabajo, de conformidad con la Ley Aplicable, para el eficaz y real cumplimiento del objeto del presente contrato. Asimismo, garantiza la adecuada presentación (uniforme identificatorio de EL LOCADOR e imagen personal) y equipamiento de seguridad personal de sus vigilantes, técnicos y supervisores, así como el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo vigentes emitidas por la autoridad correspondiente y las normas internas de seguridad de CVC ENERGÍA.

<u>CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:</u> DE LA COOPERACIÓN EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Jef. Nuevos Proyectos VºBº Legal CVC Energía

22.1. Las Partes declaran conocer las disposiciones de la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, el Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP (en adelante, el Reglamento de la Ley N° 27942), y sus demás normas complementarias. Ambas partes aseguran contar con la capacidad para cumplirlas y hacer que su personal las cumpla de manera integral y sostenida.

22.2. Las Partes declaran que, en aplicación del Reglamento de la Ley N° 27942, cada una ha cumplido con conformar un Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual (en adelante, el Comité de Intervención), y con brindar a sus miembros las capacitaciones especializadas que les corresponda.

22.3. CVC ENERGÍA declara que, en aplicación del artículo 30 del Reglamento de la Ley N° 27942, su Política de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual incluye el procedimiento interno para abordar las quejas de hostigamiento sexual que involucren al personal de las empresas de intermediación destacado por EL LOCADOR.

22.4. EL LOCADOR declara que cuenta con una Política de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, en la que ha establecido –entre otros aspectos– un procedimiento interno de investigación y sanción del hostigamiento sexual aplicable a todo su personal, incluyendo, al que se encuentra destacado en CVC ENERGÍA.

22.5. Las Partes ratifican que la ejecución de lo regulado en la Política de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual de CVC ENERGÍA y de lo pactado en la presente Cláusula, no desnaturalizan el Contrato ni, mucho menos, suponen el establecimiento de un vínculo laboral entre CVC ENERGÍA y el personal de EL LOCADOR que pudiera tener la condición de presunta víctima o presunto hostigador.

22.6. Las partes se obligan mutuamente a informar que han recibido una queja, relacionada con un presunto caso de hostigamiento sexual, donde pueda haber intervenido un trabajador de EL LOCADOR o de CVC ENERGÍA por el vínculo comercial que este contrato genera entre las partes. Esta notificación deberá realizarse en el plazo de 1 día hábil desde que las partes tomen conocimiento del caso.

22.7. EL LOCADOR se compromete a iniciar el procedimiento de investigación y de ser el caso, posterior sanción, a través de su Comité de Intervención, cuando el presunto hostigador o la presunta víctima sean sus trabajadores.

22.8. EL LOCADOR deberá destacar a CVC ENERGÍA únicamente a los trabajadores que hayan recibido las capacitaciones obligatorias en materia de hostigamiento sexual y, a solicitud de CVC ENERGÍA, emitir una declaración jurada que dicho personal, se encuentra debidamente capacitado.

22.9. EL LOCADOR deberá informar y poner a disposición del personal destacado, la Política de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual de CVC ENERGÍA.

22.10. EL LOCADOR garantizará que el personal que intervenga en el procedimiento de investigación y sanción guarde la reserva y confidencialidad de toda la información a la que se acceda en el marco de dicho procedimiento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: RELACIÓN CONTRACTUAL

23.1 La relación contractual entre CVC ENERGÍA y EL LOCADOR es únicamente la de un cliente y prestador de servicios, no pudiéndose entender como la de un principal y un agente; por tanto, las actividades de EL LOCADOR no podrán entenderse como las de un representante.

23.2 Queda establecido que entre las partes no existe más que una simple relación civil y comercial derivada de este contrato, por lo que cada parte será responsable por sus respectivas obligaciones de orden administrativa y tributaria.

23.3 Asimismo, ninguna parte se responsabiliza por el incumplimiento por la otra parte de sus obligaciones en materia laboral, administrativa, tributaria y en general; así como, por la obtención o renovación de sus autorizaciones, permisos, licencias, habilitaciones profesionales o similares exigidos para el desarrollo de sus actividades y de este contrato.

Jef. Nuevos Proyectos
V°B°
Legal
CVC Energía

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: COMUNICACIONES Y/O NOTIFICACIONES

Para la validez de todas las notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de

domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: DEL REGISTRO DEL PRESENTE CONTRATO

Queda plenamente establecido por las partes, que EL LOCADOR, tiene la obligación de registrar el presente contrato ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 17° de la Ley N° 27626, Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las Cooperativas de Trabajadores, y el Art. 12 del Decreto Supremo N° 003-2002-TR.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: COMPETENCIA TERRITORIAL

Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales del distrito de Lima.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY

En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

ANEXOS:
Forman parte del siguiente contrato los siguientes anexos:

- ANEXO 1 - Copia de la Resolución SUCAMEC.
- ANEXO 2 -Copia del Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de Intermediación Laboral expedido por de la Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo.
- ANEXO 3 – Carta Fianza a favor de CVC ENERGÍA que garantiza los beneficios y obligaciones laborales de EL LOCADOR.
- ANEXO 4 - Relación del personal destacado.
- ANEXO 5 – Propuesta Económica (Cotización)
- ANEXO 6 – TDR Operativo del Servicio

En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en dos (2) ejemplares.

Ica, 14 de Diciembre de 2024.

Por CVC ENERGÍA:

Jef. Nuevos Proyectos
VºBº
Legal
CVC Energía

Verónica Isabel Arriz Becerra

Percy Alejandro Ortiz Barbieri

Por EL LOCADOR:

HIVAR TRANSPORTES S.A.C.
JANNET M. VARILLAS BARRETO
GERENTE GENERAL

Jannet Magali Varillas Barreto